스타트업·투자

공동창업 지분, 50대50이 가장 위험합니다

—

친한 사이일수록 설립 전에 정해 둘 세 가지

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

공평해 보이지만 결정을 못 합니다

50 대 50은 의견이 갈리는 순간

누구도 결정할 수 없는 구조입니다.

교착이 길어지면 회사가 멈추고

투자자도 이런 구조를 꺼립니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

같은 숫자, 다른 의미

똑같이 나눈 구조

→ 갈등이 생기면 멈춰 섭니다

책임지는 사람이 더 갖는 구조

→ 최종 결정권자가 분명합니다

지분은 우정이 아니라

책임과 결정권의 지도입니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

떠나는 사람의 지분

창업 멤버가 1년 만에 나가도
지분을 **그대로 들고 가는** 문제.

**일정 기간 근속해야 지분이 확정되는
베스팅 약정**이 이를 막습니다.
시작할 때 넣지 않으면
나중에는 합의가 안 됩니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

지분 이동에도 세금이 붙습니다

- 동업자끼리 넘겨도 **양도**입니다
- 싸게 넘기면 **증여 문제**가 붙습니다

"우리끼리 그냥 정리하자"가
몇 년 뒤 **세금 통지**로 돌아옵니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

설립 전 순서

① **지분 구조** 설계

② **베스팅** 약정

③ **주주간계약** 작성

④ 법인 **설립**

④부터 하고 ①~③을 미루는 것이
가장 흔하고 가장 비싼 순서입니다.

지금 확인할 것

- 의견이 갈리면 **누가 결정하는지** 정했는지
- 중도 이탈 시 **지분 처리 방법**이 문서에 있는지
- 지분을 넘길 때 **가격 기준**을 정했는지

설립 전 지분 설계는
이호현 회계사에게 문의하세요.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun